

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et Professions sociales

Section de la formation de l'éducateur / éducatrice

BRANCHE : LEDEO

DATE : 8 juin 2009

DURÉE : 2h

Question 1

10 points

- a. Citez les différentes conditions prévues par le Code du Travail pour être considéré comme élève ou étudiant. (4 p.)
- b. Énumérez les différentes formalités à respecter par l'employeur dans le cas d'un engagement d'un élève/étudiant dans sa firme. (6 p.)

Question 2

15 points

Dans l'article 40, de la Convention des droits de l'enfant, sur l'administration de la justice des mineurs, il est mis l'accent sur le droit de tout enfant suspecté ou reconnu coupable d'avoir commis un délit de voir ses droits fondamentaux respectés et, en particulier, son droit à bénéficier de toutes les garanties d'une procédure régulière, y compris de bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.

- a. Citez les différents cas où la police à Luxembourg peut vérifier l'identité d'une personne mineure. (4 p.)
- b. Dans le cadre de cette vérification d'identité de la personne mineure, quel est le droit de la police ainsi que celui du mineur? (3 p.)
- c. Quelles sont les procédures à respecter par la police vis-à-vis de la personne mineure dans le cas de flagrant délit ainsi que dans le cas d'absence de flagrant délit ? (4 p.)
- d. Est-ce que la personne mineure peut bénéficier d'une assistance appropriée lors de son interrogatoire à la police ou non ? Expliquez ce qui est prévu dans les différents cas de figure possibles. (4 p.)

Question 3

3 points

Les foyers d'accueil et de dépannage (FADEP) répondent à 3 demandes particulières. Citez ces 3 demandes et donnez chaque fois un exemple. (3 p.)

Question 4

8 points

Expliquez en détail les objectifs, le déroulement et le pourquoi du programme CHOICE instauré par Médecins sans frontières en collaboration avec d'autres services. (8 p.)

Question 5

24 points

- a. Dans un centre d'accueil vous êtes l'éducateur référent d'une petite fille de 6 ans, agressée sexuellement par son père dans sa famille. Elle vient d'être placée par le juge et votre rôle est de l'accompagner dans ses premiers jours au centre d'accueil. Vous savez que la règle d'or en matière de prise en charge est de ne pas céder à la précipitation, de faire tout pour que la petite fille se sente à l'aise et qu'une telle expérience toute neuve peut induire un premier pas vers une guérison éventuelle. Expliquez les différents points de vos démarches à entamer dans cette première prise en charge de la petite fille et expliquez également le pourquoi de ces démarches citées. (12 p.)
- b. Dans le texte de la brochure : Les abus sexuels à enfants (source : Ministère de la Famille), l'auteur, Monsieur Gilbert Pregno, affirme que dans une prise en charge d'un enfant maltraité sexuellement, il faut tenir compte de plusieurs données, qui ont fait l'objet de nombreuses études. Expliquez 4 données importantes à considérer par une personne qui prend en charge un enfant maltraité sexuellement. (8 p.)
- c. Dans le même texte l'auteur écrit qu'il faut éviter ce qu'on appelle une victimisation secondaire de l'enfant dans la prise en charge des enfants qui ont été victimes de maltraitance sexuelle. Expliquez ce qu'on entend par le terme de victimisation secondaire et comment on peut y remédier. (4 p.)